



257. ICI Nº 131-4

- Que la nueva Constitución reconozca oficialmente la trashumancia del Pueblo Chango a lo largo de la cordillera de la costa, las planicies litorales, playas, islas y roqueríos de Chile.

- Que la constitución reconozca y resguarde los derechos ancestrales de pesca, caza, recolección y pastoreo, como parte significativa de la actividad ancestral, cultural y económica del pueblo chango.

- Que la nueva Constitución reconozca como territorio histórico del Pueblo Chango desde el extremo norte hasta la zona central, y de manera transversal toda la cordillera de la costa hasta el mar del país, resguardando y protegiendo su derecho de uso y goce de los recursos naturales que allí se encuentran.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

258. ICI Nº 142-4

ARTÍCULO ÚNICO: El Estado de Chile, reconoce, respeta, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes.

Los pueblos; las comunidades; las asociaciones; y los individuos que los integran, serán titulares de los derechos consagrados en esta Constitución.

La Constitución Política de Chile, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que Chile es parte, serán de observancia obligatoria en Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

259. ICI Nº 145-4

Derecho a que se reconozca por derecho propio a sus autoridades ancestrales, autogobierno, sus estatutos y reglamentos por pueblo o nación indígena, garantizando la libre determinación, en la que se debe incorporar los tratados, acuerdos, arreglos firmados, entre los pueblos o naciones indígenas y el estado, en especial, respecto a la deuda histórica, identidad y despojo de tierras y territorios indígenas. Es deber del Estado y de la sociedad en general, garantizar, respetar, promover y proteger los estatutos y reglamentos de acuerdo a la Cosmovisión de cada pueblo, reforzando sus propias instituciones administrativa, jurídica, política, económica, social, cultural y espiritual. Para ello, es necesario establecer políticas públicas, administrativas y créase una Ley y un Ministerio de Pueblos o Naciones Indígenas.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

260. ICI Nº 151-4

Los pueblos y naciones preexistentes e individuos indígenas tienen derecho a la identidad e integridad cultural, a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible, que constituye la base de su existencia y garantiza su continuidad colectiva e individual.

El Estado tiene el deber de garantizar mecanismos eficaces para la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales, de los que hayan sido privados sin su consentimiento previo, libre e informado, o en contravención a las normas, costumbres, tradiciones indígenas o los tratados históricos celebrados por los pueblos con la corona y el Estado de Chile.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad; sus usos, costumbres, normas y tradiciones; las formas de organización social, económica y política; las formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas; y la interrelación que existe entre manifestaciones culturales.

Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o étnica o promover una asimilación e integración forzada.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

261. ICI Nº 152-4

Los Pueblos e individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación, en conformidad con las tradiciones, costumbres y el derecho propio de cada comunidad o nación.



Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

Los Pueblos tienen derecho a determinar la membresía o pertenencia, determinar las responsabilidades de los miembros y derecho a mantener relaciones a través de las fronteras.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

262. ICI N° 159-4

Artículo XXX: El Estado de Chile garantiza la formación educacional, técnica y profesional de personas y trabajadores pertenecientes a los pueblos originarios con identidad y conocimiento de los derechos y realidades territoriales en distintos ámbitos de la vida.

Artículo XXX: El Estado de Chile garantiza la participación laboral en el sector público y privados de personas indígenas con el fin de fortalecer el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos originarios y naciones preexistentes desde sus propias realidades, identidad y costumbres.

Artículo XXX: El Estado promoverá mecanismo que permitan acceder en igualdad y trato justo a instituciones públicas y privados de desarrollo, científica, deportiva, social y cultural tanto a nivel nacional y local a trabajadores, técnicos y profesionales pertenecientes a pueblos originarios capacitados y con conocimiento de la cosmovisión y filosofía de pueblos originarios, así como de su historia con el fin de incorporar en proyectos, planes, programas y políticas sociales las necesidades y realidades de las comunidades y población indígena de las localidades urbanas y rurales.

Artículo XXX: El Estado garantizará en conjunto con representantes de los pueblos originarios la participación indígena en políticas públicas y privadas de acuerdo con sus costumbres y por región, que se cumpla, garantice y promueva la incorporación de trabajadores, técnicos y profesionales indígenas en distintas instancias laborales y de igual acceso a distintos cargos de incidencia, desarrollo y relevancia donde se promuevan planes, programas y proyectos de desarrollo para los pueblos originarios con asignación de recursos económicos pertinente para tales efectos.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

263. ICI N° 160-4

Los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen los derechos fundamentales de los pueblos originarios, tribal afrodescendientes y de las demás naciones de Chile, así como toda norma del orden administrativo, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Se exceptúan las normas relativas a los estados de excepción que la propia Constitución contempla.

Cualquier transgresión a este precepto podrá ser representada por el afectado ante la autoridad que generó el acto, la cual deberá enmendar y restablecer los derechos afectados en un plazo de 15 días o bien, persistir emitiendo la correspondiente resolución fundada. De esta resolución se podrá recurrir ante la corte de apelaciones del lugar donde se generó el acto para que adopte las medidas necesarias para restablecer los derechos de los afectados.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención).

264. ICI N° 173-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación continuada los profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

El Estado garantizará medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de las personas mayores las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

El Estado establecerá medidas en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

265. ICI N°183

ARTÍCULO xx(4):“La Nación Mapuche declara y ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre el Wallmapu, que comprende los territorios al sur del río Biobío en Gulumapu, y, al sur del



río Negro y río Salado en Puelmapu, y todos los espacios marítimos e insulares correspondientes a los Océanos Pacífico y Atlántico, por ser parte integrante del territorio y maritorio ancestral. La recuperación de dichos territorios y maritorios, del ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable de la nación Mapuche”.

ARTÍCULO xx (18): “Es deber del Estado indemnizar a las ciudadanías chilenas y/o empresas que deseen retirarse voluntariamente del Wallmapu, y para el caso de ser dueños de bienes raíces inmuebles, estos serán transferidos gratuitamente por el Estado a los lof o a las comunidades mapuche como parte de las medidas de reparación y resarcimiento territorial”.

ARTÍCULO xx(21): “El territorio de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado corresponde a la totalidad del hábitat de las regiones o espacios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado, adquirido o recuperado de alguna manera y se encuentran en propiedad o posesión de las comunidades e integrantes de los pueblos originarios; y, las que han sido expoliadas, usurpadas, despojadas, expropiadas o cualquiera sea la situación o formas de tenencia de ellas en la actualidad”.

ARTÍCULO xx (22): “Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la propiedad, posesión, al uso, goce o disfrute, disposición, recuperación o reivindicación, restitución, resarcimiento, compensación, control, administración y conservación del suelo, el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, los recursos naturales y los bienes espirituales existentes en sus territorios”.

ARTÍCULO xx(23): “El territorio, la tierra, las aguas superficiales y subterráneas, el patrimonio material e inmaterial cultural, lingüístico, arqueológico e histórico, las artes y la arquitectura de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado es inalienable, imprescriptible e inembargable”.

ARTÍCULO xx(24): “Serán nulos de pleno derecho, los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en los territorios de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx (25): “El derecho a la propiedad estará limitado en función de la reparación y resarcimiento del territorio, maritorio, tierra, aguas, recursos naturales y bienes espirituales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. Asimismo, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, estará limitada por aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y biodiversidades, o, que pertenezcan o deban pertenecer a las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(26): “Los descendientes de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes que, por circunstancias ajenas a su libre voluntad, se han visto despojados de los derechos sobre sus tierras y territorios históricos, las aguas superficiales y subterráneas, los recursos naturales y bienes espirituales, mantienen vigente el derecho de recuperarlas o reivindicarlas respecto de terceros a quienes se ha traspasado legalmente, y cuando ello no sea posible, a obtener otras tierras de igual extensión y calidad u otras medidas compensatorias que se determinen en conjunto con los pueblos originarios”.

ARTÍCULO xx(27): “El Estado será responsable de establecer todas las medidas, políticas, programas y mecanismos urgentes, oportunos, adecuados, necesarios, expeditos y consensuados para garantizar y materializar la efectiva restitución y resarcimiento de las tierras y territorios a las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(28): “El Estado será responsable de la restitución y transferencia a título gratuito de los parques, reservas, monumentos naturales o áreas protegidas situadas en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(29): “Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado tienen derecho a controlar, recuperar, acceder, proteger y reivindicar los espacios sagrados o de significación cultural. El Estado, en conjunto con los pueblos originarios, deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y eficacia de estos derechos”.

ARTÍCULO xx(30): “El Estado será responsable de establecer todas las medidas, políticas, programas y mecanismos que busquen transferir a título gratuito la propiedad y administración de las concesiones mineras, marítimas, las aguas superficiales y subterráneas, y los bosques nativos situados en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(31): “En virtud del derecho a la reparación histórica y de la política de restitución territorial, en el ejercicio del derecho a la recuperación o reivindicación, bastará la posesión, ocupación o tenencia tradicional de la tierra, para que las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes que carezcan de un título legal sobre la propiedad de la tierra, obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro ante la autoridad competente”.



ARTÍCULO xx (35):“El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos precedentes y la especial relación de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes con sus tierras, territorios y espacios sagrados, que constituyen la base espiritual y material de su identidad individual y colectiva, la condición para la reproducción de su cultura, desarrollo y plan de vida, y la garantía del derecho colectivo a la supervivencia como pueblos”.

ARTÍCULO xx(39):“No se podrán desarrollar actividades militares en las tierras, territorios o espacios sagrados de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, a menos que se haya acordado libremente con ellos. El Estado deberá desmilitarizar las tierras y territorios que se encuentren bajo esa condición, incluyendo a las tierras y territorios en recuperación o reivindicación territorial. Ningún movimiento de recuperación o reivindicación territorial podrá ser considerado por esta Constitución o las leyes como un movimiento o grupo terrorista, por tanto, no serán aplicables las leyes antiterroristas, de seguridad interior del Estado u otras de similares características”.

ARTÍCULO xx(40):“En razón del derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos, del derecho a la reparación histórica y la política de restitución territorial, ningún movimiento de recuperación o reivindicación territorial, que esté integrado por personas de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, podrá ser considerado por esta Constitución o las leyes como un movimiento o grupo terrorista”.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

266. ICI Nº 184-4

El Estado Plurinacional debe garantizar la no discriminación, la igualdad, la equidad y la participación efectiva de los Pueblos

Naciones Originarias en los espacios del Estado, siempre que ellos así lo determinen.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

267. ICI Nº 188-3

X. El Estado asegurara el reconocimiento, la restitución y la protección de los territorios indígenas (subsuelo y suelo) a los Pueblos Naciones Originarias, para que ellos puedan desarrollar sus prácticas tradicionales y ancestrales.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

268. ICI Nº 215-4

Artículo 1º. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas indígenas, y a todo habitante de la República:

19. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, que asegure el derecho de las partes a ser oídas y a presentar pruebas, peticiones y recursos que determine el legislador, el que deberá garantizar siempre la igualdad procesal de las partes frente al juzgador. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

El justo y racional procedimiento se entiende extensivo al procedimiento administrativo sancionador y a todo proceso que derive en una sanción.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.



Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.

La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones).

269. ICI N° 221-4

“Art. X. La Constitución reconoce el derecho de los pueblos originarios a ejercer su libre determinación y a decidir, bajo las propias costumbres, las medidas adecuadas que les permitan ejercer el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales individuales y colectivos e incidir en todos los asuntos públicos que les afecten directamente,”

“Art. X. El Estado plurinacional y la sociedad chilena asumen y promueven como principios orientadores de su actuar el itrofilmongen (biodiversidad) y el kume mongen (buen vivir).”

“Art. X.- La Constitución asegura el derecho de los pueblos originarios a expresar libremente y mantener el felleltun, sus creencias y cosmovisiones, incluyendo sus centros ceremoniales; así como a gozar y preservar su patrimonio cultural e inmaterial, tales como las ruka, los Nguilaltuwe, los Paliwe, los Rewe y Chemamul”.

“Art. X.- El Estado garantizará el acceso igualitario a la justicia, sin discriminación alguna.”

“Art. X.: Es deber del estado tomar las medidas intersectoriales y en sus distintos niveles, para asegurar las condiciones materiales y espaciales que permitan a los pueblos originarios ejercitar sus derechos colectivo sociales, culturales y lingüísticos, así como a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones sociales y formas de organización social.

El estado destinará suelos urbanos y rurales a la construcción de espacios con pertinencia cultural funcionales a la mantención de las prácticas culturales y la conservación y reproducción del patrimonio material e inmaterial de la ciudad”.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención).

270. ICI N° 254-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación continuada los profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

El Estado garantizará medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de las personas mayores, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

El Estado establecerá medidas en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumplan los preceptos de un Estado plurinacional y la asignación de recursos económicos para ello.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

271. ICI N° 261-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, de forma colectiva e individual, al disfrute pleno de todos los derechos fundamentales que esta constitución establece, así como también a todos y cada uno de los derechos humanos y la libertades fundamentales reconocidos por los tratados e instrumentos internacionales reconocidos por Chile, como también por los organismos internacionales al cual Estado le delegó competencia en materia de derechos humanos.

El cumplimiento obligatorio de la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre indígenas y tribales y que estos sean transversales a la nueva constitución para su pleno ejercicio y reconocimiento por parte del Estado Chilena y sus instituciones.



El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumpla dicha norma y la asignación de recursos económicos necesarios para ello.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

272. ICC N°210-1

Artículo 3°.- La Constitución reconoce y asegura a los pueblos indígenas:

1 El derecho a la libre determinación y a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y comunitarios, el que deberá ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes.

2 El derecho a conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidades, culturas, idiomas, instituciones y tradiciones propias.

3 Los derechos culturales y lingüísticos, incluyendo el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será materia de una ley especial.

4 El derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Una ley sujeta a mayoría absoluta establecerá la participación de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, bajo criterios de proporcionalidad.

5 El derecho a sus formas de administración de justicia, las que deberán respetar los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y se aplicarán solo a la justicia impartida a los integrantes de un mismo pueblo. El respeto a los derechos humanos estará garantizado por la revisión de las decisiones a través de un recurso de tutela de derechos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).

273. ICC N°404

Derechos Lingüísticos. *Las personas y pueblos tienen el derecho individual y colectivo a comunicarse en su respectiva lengua en todo espacio público o privado, físico o digital, y a la oficialización de ella.*

Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener su identidad y diferencia, lo que implica el derecho al uso colectivo de su lengua, su conservación y el derecho de aprenderla, cultivando, además, el castellano como lengua de comunicación intercultural.

Todos los habitantes del territorio nacional, y en especial en las autonomías territoriales indígenas, tendrán el derecho a aprender y usar las lenguas.

Los integrantes de un pueblo indígena tienen el derecho a aprender y adquirir la lengua de sus antepasados y a recibir educación pública que considere su lengua. Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas.

El Estado reconoce todas las lenguas indígenas como patrimonio inmaterial de todos los pueblos y garantiza, en participación y consulta con los pueblos y a través de la institucionalidad nacional y regional, su tránsito progresivo a la co-oficialización. Mediante el aseguramiento de su visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación, se deberá garantizar las políticas públicas para la difusión de las lenguas reconocidas y progresivamente las funciones sociales de estas a través de su uso en las publicaciones y documentos oficiales, en la administración pública, en la sociedad, medios de comunicación y plataformas virtuales. Para promover y profundizar este derecho, el Estado debe crear una ley, en consulta con los pueblos indígenas, que establecerá la política de planificación lingüística, con el objetivo primordial de preservar, conservar, registrar, desarrollar y educar sobre las lenguas indígenas en todas sus funciones sociales, además de avanzar en medidas de normalización, escritura, desarrollo lexical y gramatical de estas.

Dicha ley también establecerá la institucionalidad que permita la planificación, coordinación y promoción de la investigación lingüística con el objetivo de revitalizar, registrar y difundir las lenguas.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

274. ICC N°654-4

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA.

Artículo XX. *La participación y consulta previa es un derecho de los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal; y una obligación para el Estado y de todos sus órganos, cada vez que se*



prevean medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza susceptibles de afectar sus derechos.

La consulta es siempre de carácter previo, no se agota con la mera información; es de buena fe, adecuada a las circunstancias, a través de las instituciones representativas indígenas, de manera sistemática y transparente, con el propósito de lograr el consentimiento libre, previo e informado sobre la medida objeto de la consulta.

Corresponderá a la ley en consulta y cooperación de buena fe con los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal, establecer la regulación del proceso de participación y consulta previa de conformidad a los principios y estándares de esta Constitución y el Derecho Internacional.

La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar cumplimiento al derecho-deber a la consulta, en ningún caso pueden menoscabar los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal, garantizados en el Sistema Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que en cualquier caso serán considerados como estándares mínimos.

Artículo XX. Se creará un organismo autónomo y plurinacional, cuya función será revisar las solicitudes de inicio de un proceso de consulta previa, realizar el seguimiento del procedimiento y velar por el cumplimiento de los estándares o principios rectores que validan la consulta previa. La composición y las atribuciones específicas de este organismo autónomo serán determinadas por la ley, en consulta con los pueblos y naciones indígenas.

Artículo XX Los procesos de participación y consulta previa podrán siempre ser revisados, ya sea por vía administrativa o judicial según corresponda.

Artículo XX (Transitorio).

Este organismo autónomo se deberá crear dentro del plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, mientras que el inicio de sus funciones no podrá superar los diez meses desde su creación. En el periodo de transición, previo a su funcionamiento, el Estado y sus organismos se abstendrán de desarrollar e implementar procedimientos de participación y consulta previa, con excepción de la consulta previa que se implemente para la creación del organismo autónomo y plurinacional.

Sometido a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

275. ICC N°838

Artículo XX. Derecho al desarrollo de los Pueblos

El Estado de Chile reconoce el derecho humano y colectivo al desarrollo de los pueblos, conforme al cual todos los pueblos y naciones gozan de su libre determinación y autonomía, conforme a los principios y reglas del sistema de Naciones Unidas, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en el caso de los Pueblos habitantes del Estado, de los principios y reglas de esta Constitución.

Este derecho colectivo involucra el desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y fundamentales, y la posibilidad de todas las personas, grupos y pueblos, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

276. ICC N°842

ARTÍCULO XX: DERECHO A LA JUSTICIA INTERCULTURAL

Las comunidades e individuos pertenecientes a pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado tienen derecho a la justicia intercultural, a que se respeten sus sistemas normativos, instituciones y jurisdicción propia, en los términos establecidos en esta Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Es deber del estado garantizar el acceso a la justicia intercultural conforme los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Es deber de los órganos que intervienen en el proceso de administración de justicia, respetar y promover el derecho a acceder a una justicia con perspectiva intercultural.

El estado garantiza el acceso a un proceso judicial en la justicia ordinaria, a la tutela efectiva de sus derechos, a la pronta resolución de los conflictos y a la reparación efectiva de los daños causados, con pleno respeto a sus prácticas y sus sistemas jurídicos propios.

Cuando se impongan sanciones civiles, administrativas, penales o de otro tipo a personas indígenas, se deben respetar sus características económicas, sociales y culturales. En el ámbito penal, se deben privilegiar sanciones que no impliquen el encarcelamiento, y cuando esto no sea



posible, los tribunales y sistemas penitenciarios deben garantizar condiciones que permitan ejercer el derecho a vivir conforme a su propia cultura.

Las personas indígenas tienen derecho a una asistencia jurídica especializada, intérpretes y facilitadores interculturales.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones).

277. ICC N 845

ARTÍCULO XX: DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Las personas, pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado son sujetos titulares de derechos individuales y colectivos, conforme esta Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Estado reconoce y garantiza a las personas, colectivos y pueblos indígenas el disfrute pleno de todos los derechos individuales y colectivos consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Estos instrumentos internacionales integran la constitución y son de observancia e implementación obligatoria en Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención).

(c.412) Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales (IIC N°3, 40, 56, 58, 95, 215; ICC N°8, 114, 136, 164, 512, 793, 954).

278. ICI N° 3-4

1.2 Propuesta frente al Derecho del agua: La habitabilidad de las comunidades mapuche se da en un entorno de naturaleza conformada por tierra, subsuelo, árboles, aire, agua, vida silvestre, montañas, caudales de agua dulce superficiales y subterráneas, lawenes, humedales, además del lafquén (mar) como un todo, como un solo territorio lafquenche, por tanto, la Constitución debe consagrar expresamente su pertenencia sobre dichos bienes nacionales.

Por consiguiente, los caudales insertos y/o que rodean las comunidades deben estar inscritos a nombre de dichas comunidades.

Asimismo, que las doce (12) millas de mares interiores de dominio del estado chileno, sean declaradas a perpetuidad por la Constitución para las comunidades que tienen sus posesiones en el espacio costero como Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios Lafquenche, tanto en sus espacios rocosos, como playas, aguas superficiales y en sus profundidades, además del fondo marino.

1.6 Propuesta a Derecho a Medio Ambiente libre de contaminación La visita de turistas a los espacios costeros del Océano Pacífico ha significado un alto grado de contaminación tanto acústica por el uso de parlantes a altos volúmenes que espantan la vida silvestre, como de basura por el inmenso volumen de desechos y desperdicios abandonados con nula conciencia de contaminación, es necesario que la Constitución considere y otorgue instrumentos jurídicos y de infraestructura a las municipalidades para que se hagan cargo de esta problemática.

Además, que se mida el impacto ambiental que generen intervenciones de terceros que ocasionen derrumbes o intervención del borde costero o ríos de la zona, instalación de empresas salmoneras y pisciculturas, el uso de vehículos motorizados como motos y jeeps en las dunas costeras impidiendo la anidación de las aves, con su consiguiente peligro de exterminio, y se requiera informe y/o autorización de las comunidades lafquenche.

Se cuantifique, además, el impacto ambiental, cultural, económico y territorial de las empresas Forestales, Mineras e Inmobiliarias

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

279. ICI N° 40-4

Artículo 1: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las aguas superficiales y subterráneas que han poseído u ocupado y utilizado actual e históricamente, asumiendo las responsabilidades de su conservación que a ese respecto involucran a las futuras generaciones y los demás elementos de la naturaleza. El Estado garantizará su pleno ejercicio frente a terceros y adoptará las medidas eficaces, junto con los pueblos, para asegurar que accedan, mantengan, respeten y protejan tales espacios.

Art. 2: También tendrán derecho a la reparación estatal, incluyéndose la restitución o cuando no sea posible, una indemnización, suficiente, justa y equitativa por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído, ocupado o utilizado, y que hayan sido



agotadas, confiscadas, tomadas, ocupadas, utilizadas o dañadas sin su consentimiento libre, previo e informado.

Art.3: Los pueblos tienen derecho a la propiedad de las aguas que se encuentren en su territorio, controlándose y administrándose bajo sus instituciones propias en instancias de planificación, gestión y fiscalización o las que determinen necesarias para mantener el equilibrio, el buen vivir, la biodiversidad y el uso consuetudinario de las aguas para la preservación de la vida. El Estado deberá proveer los recursos necesarios para el ejercicio de este derecho.

Art.4: Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua presentes en el territorio que habitan los pueblos y naciones preexistentes, dando paso a las indemnizaciones pertinentes que se determinen por ley, con excepción de los que detentan las personas y familias indígenas que gozan de ellos, los que servirán de antecedentes para la administración, manejo y uso consuetudinario y ancestral que se realice por sus instituciones propias.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

280. ICI N°56

Artículo XX: El agua es un derecho humano y sus distribución no será objeto de privatizaciones o concesiones.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención).

281. ICI N°58-4

Articulado de la Iniciativa Popular de Norma

El derecho al agua

1. Más recientemente hemos visto una incidencia en el derecho al agua por parte de pueblos indígenas. El derecho al agua debe ser reconocido como un derecho fundamental e irrenunciable en la Constitución chilena.

2. La Observación General No 15 de la ONU – El Derecho Al Agua (2002) que interpreta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculante en el Estado Chileno, ha precisado por su parte que “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.”

3. Se señala además que los Estados Partes deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén al abrigo de la contaminación por sustancias nocivas.

4. Plantea además que:

“10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.” (Énfasis agregado)

5. En cuanto a la calidad del agua, la Observación General No 15 señala que “no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas”.

El Pacto por otro lado, prohíbe medidas regresivas con respecto al derecho al agua. Una obligación del Estado es el de abstenerse de “contaminar ilícitamente el agua”.

Todos estos estándares son relevantes aquí por cuanto la nueva Constitución ha de reconocer que los pueblos indígenas tienen un derecho inalienable al agua y a que se respete dicho derecho en sus territorios, incluido la protección de sus ríos, lagunas y fuentes acuíferas que han constituido tradicionalmente parte de sus territorios. Además el papel que el agua tiene en las relaciones sociales y la resolución de conflictos, así como su carácter espiritual y de identificación cultural para los pueblos



Indígenas. Ver en ese sentido la reciente sentencia de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el caso Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina en el cual se reconoció dicho derecho fundamental de los pueblos indígenas al agua.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

282. ICI N°95-4

DERECHO AL AGUA Y PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ecológica. El estado garantizará su conservación, recuperación y manejo sustentable e integral, en tanto cuencas hidrográficas y caudales asociados a ciclos hidrológicos. En conjunto con los pueblos, el Estado regulará toda actividad que pueda afectar el equilibrio de los ecosistemas, asociados a las actividades que puedan afectar la calidad y cantidad de agua, fuentes y zonas de recarga y desembocadura, incluyéndose la dimensión transfronteriza.

El agua para los pueblos indígenas representa un elemento sagrado, compuesto de rituales y ceremonias que armonizan el cosmos y perpetúan las tradiciones. Desde la cosmovisión el agua está íntimamente relacionada con el existir del ser humano.

El vínculo persona, agua y naturaleza hacen parte de la identidad cultural de las comunidades.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las aguas superficiales y subterráneas que han poseído u ocupado y utilizado actual e históricamente, asumiendo las responsabilidades de su conservación que a ese respecto involucran a las futuras generaciones y los demás elementos de la naturaleza. El Estado garantizará su pleno ejercicio frente a terceros y adoptará las medidas eficaces, junto con los pueblos, para asegurar que accedan, mantengan, respeten y protejan tales espacios.

Tendrán derecho a la reparación estatal, incluyéndose la restitución y regeneración o cuando no sea posible, una indemnización pecunaria, suficiente, justa y equitativa por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido agotadas, confiscadas, tomadas, ocupadas, utilizadas, o dañadas sin su consentimiento libre, previo e informado. También tendrán derecho a la reparación por parte de terceros que hayan intervenido o intervengan el territorio de los pueblos y naciones preexites por las acciones u omisiones que les hayan afectado o afectaren por las externalidades negativas, daños, perjuicios y la afectación a sus derechos humanos.

Los pueblos tienen derecho a la propiedad de las aguas que se encuentren en su territorio, controlándose y administrándose bajo sus instituciones propias en instancias de planificación, gestión y fiscalización o las que determinen necesarias para mantener el equilibrio, el buen vivir, la biodiversidad y el uso consuetudinario de las aguas para la preservación de la vida. El Estado deberá proveer los recursos y medidas necesarias para asegurar el ejercicio de este derecho.

Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua presentes en el territorio que habitan los pueblos y naciones preexistentes, dando paso a las indemnizaciones pertinentes que se determinen por ley, excepcionándose los que se detenten por las personas y familias indígenas que gozan de ellos, los que servirán de antecedentes para la administración, manejo y uso consuetudinario y ancestral que se realice por sus instituciones propias.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones).

283. ICI N°215-4

1º. La garantía fundamental al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador regular el alcance y contenido de este derecho.

El Estado promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología para tales fines”.

Sometido a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones).

284. ICC N° 8-4

Artículo: Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna.

Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.



Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad.

Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.

La convencional Delgado **retiró** la iniciativa.

285. ICC N 114-4

Artículo XX: Las aguas, en cualquiera de sus estados y ubicación, sean superficiales o subterráneas, así como los glaciares y el agua de mar, son bienes de la nación, de uso público, de carácter polifuncional, inapropiables, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables.

El Estado reconoce y garantiza como derecho humano prioritario el acceso al agua potable y el saneamiento. Los órganos públicos competentes deberán asegurar el adecuado abastecimiento para el consumo de las personas. Asimismo, deberán planificar, coordinar y ejecutar las acciones que permitan el desarrollo de las actividades productivas, recreativas y culturales, velando por el equilibrio del ecosistema, la equidad y seguridad hídrica.

La ley regulará las instituciones, condiciones, modalidades y garantías para el acceso, uso y calidad del agua, priorizando las infraestructuras hídricas multipropósito que garanticen el acceso de todos los usuarios, asegurando el interés público y ambiental, la debida gestión de las cuencas hidrográficas, así como el desarrollo sostenible. La autoridad competente elaborará una política nacional de aguas y saneamiento.

Los usos de las aguas obligan a sus titulares a desarrollar las actividades necesarias para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento, por el plazo y en las condiciones establecidas en la ley.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, en contra, abstenciones)

286. ICC N°136-4

“Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: La garantía fundamental al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador regular el alcance y contenido de este derecho.

El Estado promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología para tales fines”.

Sometido a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones)

287. ICC N 164-4

Art XX: Las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público y se otorga a sus titulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas en conformidad a la Constitución y la ley. Los derechos de aprovechamiento de agua, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley se otorgarán a sus titulares, vía concesión.

- Art XX: Las aguas correspondientes al Maritorio Nacional, están organizadas en virtud de acuerdos internacionales, correspondiendo la explotación de sus recursos a la normativa legal derivada de esta constitución, debiendo considerar los principios de sustentabilidad y preservación del medio ambiente. En este marco se deben considerar los proyectos de desalinización de agua de mar, los que pueden obedecer a planes de desarrollo público o privado y, en este último caso, superadas las exigencias de aprobación ambiental, tendrán las necesarias concesiones que promuevan la inversión y el desarrollo de interés nacional.

- Art XX: La Constitución reconoce y asegura a todas las personas, El derecho humano al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador, definir los requisitos e instituciones que participarán en este proceso.

- Art XX: El Estado de Chile, promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología para tales fines.

- Art XX: La Dirección general de aguas, es una institución técnica, con personalidad jurídica, patrimonio propio y descentralizada del estado, que velará por la supervigilancia del correcto uso y manejo del recurso hídrico, lo relativo a su operatividad y funcionarios, quedará en materia de ley.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención).



288. ICC N° 512-4

El derecho de las personas a acceder a agua potable y saneamiento es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.

Corresponderá al Estado velar para que todos los habitantes de la República tengan acceso progresivo y universal al agua y al saneamiento de forma segura, salubre, suficiente y asequible, para el uso personal y doméstico, sea que ésta se distribuya por prestadores estatales o privados. Deberá el Estado velar especialmente por los grupos vulnerables, a fin de fijar políticas públicas que favorezcan su acceso.

Es deber del Estado asegurar un uso racional, eficiente y sustentable del agua. El Estado desarrollará una política de infraestructura hídrica para su captación, distribución y almacenamiento para zonas urbanas y rurales. Para el cumplimiento de estos deberes, la ley creará un organismo autónomo y especializado, de carácter técnico, que funcionará descentralizadamente a nivel de cuencas.

Las aguas son bienes nacionales de uso público. Las condiciones para su utilización y el otorgamiento a los particulares quedará entregada a la ley. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a las limitaciones y condiciones que establezca la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones).

289. ICC N° 793-4

Artículo X.- El Estado reconocerá el derecho al agua y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida, el que debe respetarse en favor de las generaciones actuales y futuras, promoviendo avanzar progresivamente y no retroceder.

Artículo X.- El Estado garantizará la priorización del agua en los diferentes usos poniendo el derecho humano al agua potable para la bebida, en primer lugar.

Artículo X.- Será deber del Estado crear un Organismo Independiente y autónomo del gobierno de turno, implementándolo con la capacidad de supervisar, promover, proteger e informar sobre las políticas públicas por parte del Estados sobre el Derecho Humano al Agua, así como también de las sanciones por las infracciones relacionadas.

Artículo X.- Será deber del Estado la fiscalización y control del Derecho Humano al Agua. La Fiscalización deberá ser compartida entre el Estado y actores de la sociedad civil organizada que defienden este derecho.

Artículo X.- Será deber del Estado asegurar que toda la población tenga un acceso económico, justo, sostenible y equitativo al agua potable y al saneamiento.

Artículo X.- El Estado deberá promover y fortalecer un tipo de gestión del agua en donde sean los mismos ciudadanos los encargados de proteger sus fuentes hídricas mediante herramientas de colaboración ciudadana que permitan planificar, diagnosticar y restaurar nuestros ecosistemas hídricos desde la cuenca, asegurando el consumo humano y la protección de la biodiversidad presente en nuestro territorio.

Artículo X.- El Estado deberá Incorporar en los planes de Educación el uso sustentable del agua.

TRANSITORIO:

El Estado deberá crear un sistema integrado en el uso del agua, de tal forma que las aguas superficiales, subterráneas y en cualquiera de sus estados deberán estar regulados e ingresados a un sistema único que permita un manejo integrado de este recurso.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa.

290. ICC N° 954-5

Párrafo III: De los derechos humanos

Artículo 8°. Derecho humano al agua y al saneamiento. Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para la vida, la dignidad, la salud y la igualdad.

Toda persona, sin discriminación arbitraria, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas, migrantes y personas privadas de libertad. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.



Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, en situación de discapacidad o privadas de libertad.

Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención).

(ODF) Derecho al Consentimiento libre e informado antes de un tratamiento médico o vacunación (IPC N° 22)

291. IPC N° 22-04

Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno.

Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones).

(ODF) Contenido esencial de los Derechos (IIC N°215)

292. IIC N°215

27. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen, complementen o limiten las garantías o derechos que ésta establece, no podrán afectar los derechos en su esencia o núcleo fundamental, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Las restricciones a los derechos y libertades fundamentales deberán tener siempre establecerse por ley, tener una base jurídica y ser proporcionadas.

Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales señalados en el presente artículo, sin obstáculos ni discriminación. Se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Dichas medidas no deben ser contrarias a lo que expresen libremente tales pueblos ni a la normativa vigente.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones).

(ODF) Derecho a la agricultura campesina y derecho fundamentales desde la perspectiva rural (ICC N°776-4, 1016, 1023)

293. ICC N°776-4

Artículo 1.- Es parte fundamental de la política de salud rural velar por centros de atención sanitaria in situ, el abastecimiento local de alimentos agroecológicos, la atención y el cuidado de los animales, y el resguardo de los equilibrios naturales entre todas las especies. El Estado reconoce que la salud tiene raíces ecosistémicas y deberá garantizar el derecho al cuidado integral de los pueblos y la naturaleza, atendiendo a la realidad eco-social, cultural, demográfica y epidemiológica específica de los territorios rurales.

Artículo 2. El Estado reconoce y garantiza que las y los campesinos, y otras personas que habitan y trabajan en zonas rurales, tienen derecho a utilizar y proteger sus medicinas, alimentación y agriculturas tradicionales preservando sus conocimientos, los cuales serán inapropiables. El Estado reconoce que estas prácticas y saberes, junto con las agriculturas de base agroecológica, constituyen parte de los pilares para garantizar el derecho a la salud y el derecho a una alimentación y nutrición adecuada en territorios rurales y urbanos.

Artículo 3. El Estado reconoce que las agriculturas campesinas cuentan con características agroecológicas propias, con el potencial de construir agroecosistemas y sistemas alimentarios locales aptos para afrontar la crisis climática, y proporcionará las condiciones técnicas y económicas para tal fin.

Artículo 4.- El Estado reconoce y garantiza que las y los habitantes de territorios rurales tienen el derecho fundamental a sistemas de salud in situ que garanticen, sin discriminación, la atención en salud, los procesos integrales de cuidados y el Buen Vivir. El Estado promoverá y facilitará el ejercicio del derecho a participar en el diseño y evaluación de políticas públicas relacionadas con un sistema de salud adaptado a los territorios rurales.



Artículo 5.- *El Estado adoptará políticas integrales para garantizar el derecho a una educación y salud intercultural que considere la agroecología de manera holística y transversal en los territorios rurales y urbanos.*

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones)

294. ICC N°1016

Artículo Transitorio. Es deber del Estado, en virtud del reconocimiento del daño que ha infligido al sector artesanal la tradición constitucional y el modelo económico neoliberal y extractivista impuesto en la dictadura cívico militar, adoptar todas las medidas reparatorias necesarias con el fin de subsanar el daño causado al sector, dictar la ley establecida en la Constitución en un plazo no superior a 3 años la que debe, a lo menos, garantizar la no repetición; crear la Cámara del Artesanado; garantizar condiciones de trabajo dignas con cobertura permanente de prestaciones de seguridad social; el pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales; establecer las condiciones tributarias que sean acordes a los procesos de producción, de creación y reproducción de conocimientos y saberes, atendiendo especialmente a las particularidades de cada gremio o rubro, pudiendo inclusive establecer exenciones tributarias con el fin de que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos del artesanado.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

295. ICC N°1023

Artículo 1.- Los y las habitantes de territorios rurales, aislados e insulares tienen derecho a participar de manera vinculante en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en sus territorios. Es deber del Estado garantizar esta participación y los medios para acceder a ella.

Artículo 2.- El Estado reconoce el derecho a la educación en los territorios rurales y facilita y garantiza sistemas educativos con pertinencia territorial y lingüística, no sexistas, y accesibles in-situ. Los contenidos deben considerar una amplia diversidad de expresiones culturales y artísticas, incluida la participación activa de la comunidad rural en la entrega de conocimientos, que incorporen saberes, artes y oficios locales a modo de fortalecer los vínculos sociales y el traspaso transgeneracional de saberes en las comunidades; contribuyendo a preservar y potenciar sus identidades, economías, culturas y territorios.

Artículo 3.- Es deber del Estado garantizar el acceso universal a un sistema de transportes público que considere las diversidades funcionales, que sea ecológico, eficiente y seguro de acuerdo con las necesidades del trabajo y la vida en territorios rurales, aislados e insulares, que asegure la conectividad del transporte bajo criterios de justicia territorial, equidad y calidad.

Artículo 4.- Las leyes reconocerán distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra, como la propiedad individual, privada, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa, consuetudinarias y otras.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).

ODF) Protección de datos y seguridad informática (ICC N°274,375, 458, 524)

296. ICC N°274-4

Datos personales:

Artículo X. Derecho a la protección de los datos personales.

La Constitución asegura el derecho a la protección de los datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos recogidos que le conciernan, oponerse al tratamiento de sus datos y a obtener su rectificación y cancelación, así como otras facultades que se establezcan conforme a la ley. El respeto de estas normas estará sujeto al control y garantía de un órgano autónomo, de conformidad con la ley.

Sometido a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones)

297. ICC N°375-4

10.- Protección de datos de carácter personal

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Estos derechos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos íntegros, verídicos y fidedignos de todos los órganos del Estado o bien que se encuentren en poder del Estado y éste tiene la obligación de proporcionarlos, en el más breve plazo.

El convencional Celedón **retiró** la iniciativa.



298. ICC N°458-4

“Art. x.- Derecho a la seguridad informática.

Toda persona tiene derecho a la seguridad informática.

El Estado, los particulares y los responsables de los sistemas de información automatizados deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, continuidad, resiliencia y autenticidad de la información que contengan los sistemas informáticos que administren y la disponibilidad de los servicios prestados.

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias según la criticidad de la información. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica y patrimonio propio que velará por el respeto efectivo y promoción de este derecho”.

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

299. ICC N°524

2. La protección, promoción y respeto del derecho a la autodeterminación informativa de los individuos, incluido el derecho a la protección de sus datos personales.

El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, el que en todo caso deberá ser lícito, leal, transparente y para fines determinados, explícitos y legítimos. Toda persona tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, inferencia y otros que establezca la ley.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica que velará por el respeto efectivo de este derecho.”

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

ODF) Derecho a la espiritualidad (ICI 03-4)

300. ICI N°03-4

2.- Propuesta frente a Derecho a la Espiritualidad Se propone el resguardo y protección de los espacios sagrados denominados Espacio Sagrado del Abuelito Huenteyao, o Rucacura, la Punta del Toro, y la Punta de La Mula o Piclusruca, Piedra de Lobería de Puerto Huinay, espacios ubicados en Sector Bahía Mansa, de la Comuna de San Juan de La costa, y se aplique la figura de monumento nacional para su protección.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).

ODF) Grupos Históricamente excluidos (287-4, 463)

301. ICI N°287-4

Art.X. Titularidad de derechos de grupos históricamente excluidos. Las personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos son titulares de los derechos que esta Constitución les reconoce y los contemplados en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

302. ICC N°463-4

Grupos Históricamente Excluidos

Artículo XXX. Derecho a la participación de grupos históricamente excluidos. Tratándose de grupos tales como las comunidades rurales, las disidencias y diversidades sexuales y de género, mujeres, personas cuidadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes y refugiados, personas privadas de libertad, el Pueblo Tribal Afrochileno y la comunidad afrodescendiente, entre otros, será deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades.

Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan real y efectivo el ejercicio de este derecho y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, lugar de origen, religión, sexo, género, identidad de género, edad, discapacidad, entre otras características personales y/o colectivas, no serán consideradas discriminaciones.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención).

ODF) Derecho al olvido (ICC N°304-4)

303. ICC N°304-4

Propuesta: Artículo x. Derecho al olvido. Toda persona tendrá derecho a solicitar que se elimine de los motores de búsqueda de internet toda o parte de la información relacionada con su persona o su familia, si no hubiere un interés público prevalente. La ley regulará la forma de ejercer este derecho así como los deberes de quienes mantengan el tratamiento de dichos datos y los casos en que se entiende que habrá interés público prevalente. Si la información fuera falsa o errónea, siempre existirá ese derecho.

Sometido a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones)

C. VOTACION PARTICULAR⁷⁸

Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos

— **Indicación N°1.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención).

Artículo 1

Derecho a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Indicaciones: N°2 a 7. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°5.** Grandón et al. Para sustituir el artículo 1 en el siguiente tenor:

“Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral.

Enmiendas amistosas:

Reemplazar ‘víctimas de violaciones’ por ‘víctimas de graves violaciones’, y reemplazar ‘tienen el derecho’ a ‘tienen derecho’.

Sometida a votación con las enmiendas propuestas se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones).

Artículo 2

Derecho a la verdad. Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Indicaciones: N°8 a 11. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°9.** Grandón et al. Para sustituir el artículo 2 en el siguiente tenor:

“Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 3

El derecho a la memoria. Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y/o acciones de defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos y valores democráticos, a fin de permitir a la sociedad conocer, comprender, difundir y educar sobre su pasado en forma íntegra, democrática, pluralista y en pleno respeto por los derechos humanos.

⁷ En esta sección se informará únicamente las indicaciones que respecto a cada artículo del texto sistematizado resultaron aprobadas. Lo anterior, teniendo presente el artículo 3 literal m), sobre respeto y cuidado de la Naturaleza y aplicación de un enfoque ecológico; n), sobre eficacia, y s) sobre economía y cuidado de los recursos públicos, del Reglamento General de la Convención Constitucional, toda vez que las 332 indicaciones que fueron rechazadas se contienen en el capítulo siguiente (abarcando 37 páginas).

⁸ En el capítulo IV “Indicaciones rechazadas”, se informan los patrocinios colectivos ingresados y el nombre identificador que se dispuso para cada caso.